Denegatoria del recurso, matrimonio celebrado en el extranjero, inscripción de matrimonios, matrimonio entre ausentes

SUMARIO DE FALLO
1 de Abril de 2022
Id SAIJ: SULL009431

TEXTO

Cabe rechazar el recurso de apelación incoado por el actor que pretende que un matrimonio celebrado por poder en España sea inscripto en Argentina, pues dicho recurso se encuentra claramente desierto conforme la Ley 26413 de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que regula los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas disponiendo en su **art. 77** que podrán registrarse los certificados de matrimonios realizados en otros países, siempre que se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca. A mayor abundamiento, el matrimonio a distancia fue incorporado a nuestra legislación con la **Ley 23515** -que dejó sin efecto el matrimonio por poder contemplado en el **art. 15 de la Ley 2393**-, en concordancia con la Convención de Naciones Unidas celebrada en Nueva York en el año 1962 sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, incorporada al Derecho interno por medio de la **Ley 18444**. Distinto es el matrimonio a distancia, en el cual los contrayentes otorgan su consentimiento en forma separada, encontrándose a distancia uno del otro; dicho de otra manera, es aquel celebrado encontrándose los contrayentes en distintas jurisdicciones y que se tiene por celebrado el matrimonio en el lugar en que concurren las voluntades, o sea el consentimiento del cónyuge presente y el del cónyuge ausente, mediante la presentación de la documentación que acredite que el cónyuge ausente ha prestado su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para celebrarlo en el lugar en que se encuentra, modalidad que se encuentra regulada por el actual **art. 422 del CCyCN**. Ello así, la diferencia fundamental entre ambos tipos de celebración -por poder y a distancia- es que en el matrimonio celebrado por poder interviene una sola autoridad competente.

Fuente del sumario: SAIJ

[-]
CONTENIDO RELACIONADO

Legislación

HERRAMIENTAS

Descargar Documento
Enviar por email
Cita SAIJ

CONTENIDOS DE INTERES

Constitución de la Nación Argentina.
Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general

Código Civil y Comercial de la Nación.
Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general

Código Penal.
Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general

Código de Minería.
Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general

Código Aeronáutico.
Ley 17.285. 17/5/1967. Vigente, de alcance general

Ley de Contrato de Trabajo.
Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general

INSCRIPCION DE TODOS LOS ACTOS O HECHOS QUE DEN ORIGEN, ALTEREN O MODIFIQUEN EL ESTADO CIVIL Y LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS EN LOS REGISTROS DE LAS PROVINCIAS, DE LA NACION Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
LEY 26.413. 10/9/2008. Vigente, de alcance general

INSCRIPCION DE TODOS LOS ACTOS O HECHOS QUE DEN ORIGEN, ALTEREN O MODIFIQUEN EL ESTADO CIVIL Y LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS EN LOS REGISTROS DE LAS PROVINCIAS, DE LA NACION Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. Art. 77
LEY 26.413. 10/9/2008. Vigente, de alcance general

LEY DE DIVORCIO VINCULAR.
Ley 23.515. 3/6/1987. Vigente, de alcance general

Aprobando el Convenio de cooperación celebrado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de la Producción Art. 15
LEY 2393. La Pampa 29/11/2007. Vigente, de alcance general

APROBACION DE LA ADHESION A LA CONVENCION SOBRE EL CONSENTIMIENTO PARA EL MATRIMONIO, LA EDAD MINIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO Y EL REGISTRO DE LOS MATRIMONIOS FECHADA EN NUEVA YORK.
Ley 18.444. 13/11/1969. Vigente, de alcance general

Código Civil y Comercial de la Nación Art. 422
LEY 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general
Integridad y Transparencia

FALLOS A LOS QUE APLICA

L. L. M. y otro s/ inscripción de sentencias
SENTENCIA.CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COM., LABORAL Y MINERIA 2da CIRC.. , 1/4/2022.

[ir arriba]

Cochabamba 54 piso 3 (C1064ACB) CABA, Argentina | + 54(011) 5300-4000